

	Título: Procedimiento de detención		Estándar CALEA: 44.2.2
	Fecha de Expedición: 01 mayo de 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1.-PROPÓSITO

En la Dirección de Seguridad Pública la intervención policial con niñas, niños y Adolescentes (NNA), se brinda un trato especializado, diferenciado y respetuoso, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez y la juventud, con respuesta ante la presunta comisión de un delito o falta administrativa por parte de un NNA, la correcta aplicación de procedimientos no solo los protege, sino que se fortalece la confianza en las instituciones, promueve una justicia más humana y contribuye a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, evitando la criminalización injustificada o el uso desproporcionado de la fuerza.

2.-ALCANCE

Es aplicable a todo el personal de la DSPM que tenga contacto con niñas, niños y Adolescentes (NNA).

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DIRECCIÓN: a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

SUBDIRECCION: Subdirección de prevención al delito.

BANDO: Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Ensenada, Baja California.

ELEMENTO: Agente de policía municipal.

NIÑO O NIÑA: Personas menores de doce años de edad.

ADOLESCENTE: Persona de entre doce años de edad cumplidos y menos de 18 años de edad.

NNA: Niñas, Niños y Adolescentes.

IPH: Informe policial homologado.

C5: Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano.

DELITO: Conducta tipificada que infringe el Código Penal de Baja California

FALTA ADMINISTRATIVA: conducta que infringe normas, establecidas en el Bando de Policía vigente para el municipio de Ensenada, Baja California.

4.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DURANTE LA INTERVENCIÓN.

A. DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA PRESUNTA PARTICIPACIÓN DEL MENOR EN UN COMPORTAMIENTO NO DELICTIVO (UNA INFRACCIÓN JUVENIL)

El elemento que participe en el aseguramiento de una niña, niño o adolescente (NNA) deberá, en primer término, verificar que exista una causa legal que justifique la intervención, conforme a los principios de legalidad y debido proceso. Para ello, es necesario que se cumpla al menos uno de los siguientes criterios:

1. Flagrancia en la comisión de una falta administrativa o un delito.
2. Existencia de una parte quejosa directa, que manifieste haber sido afectada o víctima del hecho.
3. Reporte o solicitud de intervención recibida a través del C5 o barandilla de policía, que indique una situación de riesgo, alteración al orden público, conducta antisocial o presunta infracción.

	Título: Procedimiento de detención		Estándar CALEA: 44.2.2
	Fecha de Expedición: 01 mayo de 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

Una vez identificado alguno de estos supuestos, el elemento deberá seguir el procedimiento de la intervención con un NNA y verificar su edad; garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos, el uso proporcional de la fuerza (solo en caso necesario), y la notificación inmediata a sus padres, tutores y autoridades competentes. Teniendo en consideración lo establecido en la directriz 44.2.1.

B. DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA PRESUNTA LESIÓN DEL MENOR O DE SU PRESUNTO RIESGO DE SUFRIR UNA LESIÓN.

Cuando un elemento de policía tiene conocimiento de un menor cuya integridad física se encuentra en peligro y el hecho se presenta de manera flagrante, ya sea por diversas causas —como abandono en su domicilio o en un lugar distinto, maltrato familiar, incendio en el hogar sin presencia de familiares, o por encontrarse solo o extraviado en la vía pública, entre otras—, el elemento de policía solicita de inmediato los servicios médicos en caso de ser necesario; de lo contrario, procede al traslado del menor y lo pone a disposición de la autoridad competente.

C. GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL MENOR

Al momento de trasladar a los menores a la unidad y ponerlos a disposición del juez cívico o de la Fiscalía General de Justicia para Adolescentes, los elementos de policía realizan de manera inmediata, clara y comprensible la lectura de sus derechos, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos constitucionales, desde el instante de la detención y durante el traslado, hasta su puesta a disposición de la autoridad competente.

D. TRASLADO INMEDIATO DEL MENOR AL CENTRO DE DETENCIÓN Y PROCESAMIENTO (SALVO QUE NECESITE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA)

Para el aseguramiento y puesta a disposición de niñas, niños y adolescentes (NNA), se seguirá el mismo procedimiento general establecido para personas adultas conforme a la **Directiva 1.2.5**, con la diferencia fundamental de que, tratándose NNA, se deberán aplicar los métodos menos coercitivos posibles, priorizando siempre su integridad física, emocional y atendiendo a sus necesidades de su calidad de personas en desarrollo.

El uso de técnicas de control físico o de fuerza solo será justificable en situaciones excepcionales, y únicamente cuando sea estrictamente necesario para garantizar la seguridad del propio NNA, del elemento o de terceros, considerando también el nivel de agresividad o resistencia que pudiera presentar.

Todo uso de la fuerza debe ser proporcional, racional, temporal y documentado, bajo supervisión, y conforme a los protocolos de actuación existentes en normatividad aplicable.

En el lugar de la intervención, el elemento valorará la situación y de ser necesaria la atención médica por servicio de ambulancia para el NNA que será presentado, esta se

	Título: Procedimiento de detención		Estándar CALEA: 44.2.2
	Fecha de Expedición: 01 mayo de 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

solicitará vía radio comunicación con C5, de no existir necesidad de traslado a instancia médica, se procederá a realizar el resguardo y traslado del NNA a instalaciones de la Dirección de Justicia cívica, continuando con su debida puesta a disposición.

1) PROBABLE COMISION DE FALTA ADMINISTRATIVA POR NNA.

En caso de tratarse de una falta administrativa cometida por un adolescente; previo aplicación de criterios de atención oportuna en compañía de quien ejerza su patria potestad, tutela, guarda o custodia; y aunado exista un riesgo hacia la niña o niño por una posible omisión de sus responsables; se realizara la canalización y deberá ser puesto a disposición inmediatamente ante la Dirección de justicia cívica y a su vez siendo el Juez Cívico en turno autoridad competente para determinar su situación jurídica y canalizaciones aplicables de la niña o niño.

En caso de tratarse de una falta administrativa cometida por un adolescente se realizará la canalización y deberá ser puesto a disposición inmediatamente ante la Dirección de justicia cívica y a su vez siendo el Juez Cívico en turno autoridad competente para determinar su situación jurídica y canalizaciones aplicables.

2) PROBABLE COMISION O PARTICIPACION DE NNA EN DELITO.

En el supuesto que el adolescente sea asegurado por la probable comisión de un delito, se deberá realizar su puesta a disposición inmediata del Ministerio Público o fiscalía especializada competente, quien determinara su situación jurídica.

Existiendo un procedimiento previo a su traslado ante esa institución, consistente en el llenado de IPH, RND y certificación médica, apegado a la directiva 1.2.5.

Derivado de esta intervención, será necesario el llenado del IPH para registrar las actuaciones del elemento que realiza la puesta a disposición del NNA en ambos supuestos mencionados, el cual se seguirá por el mismo procedimiento general establecido conforme a la Directiva 44.2.3.

Durante la intervención del elemento hasta la puesta a disposición ante la autoridad competente del NNA, este deberá proteger los derechos que le asisten al NNA en todo momento.

E. NOTIFICACIÓN A LOS PADRES O TUTORES.

Si al momento de ser detenidos los adolescentes para su presentación ante el juez cívico o por la probable comisión de una falta administrativa, los padres de los mismos se encuentran en el lugar, se les notificará en el momento de la situación de su menor hijo, y en los casos donde no sea posible la localización de algunos de los padres o tutores será puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación.